

1500421-53.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... elas, no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500421-53.2021.8.26.0559 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500421-53.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS FREITAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS FREITAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal, porque no dia 19 de março de 2021, por volta das 17h, na Rua Nelson Mata, 427, nesta cidade e comarca, transportava e mantinha em depósito, para futura entrega a terceiros, três porções de "maconha", pesando 45,79g e trezentas e três porções de "ecstasy", pesando 165,31g, substâncias estas entorpecentes e determinantes de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de portar uma balança de precisão.

Na mesma data, na Rua Germano Tozato, 302, nesta cidade e comarca, possuía e mantinha sob guarda, o réu, dezoito cartuchos de arma de fogo calibre 32, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Policiais militares, em patrulhamento de rotina, abordaram o réu na condução do veículo "VW/Saveiro", placas ETT-7088/SJRio Preto, ocasião na qual, ao desembarcar, dispensou uma sacola contendo duzentos comprimidos de "ecstasy". No imóvel,

encontraram os agentes o restante das drogas e os petrechos, bem como, no guarda-roupa do dormitório, as munições.

Oferecida a denúncia foi o réu notificado e apresentou defesa prévia.

Recebida a denúncia designou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e uma apontada pela defesa.

Após, foi interrogado o réu.

Em debate, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria dos delitos, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu apontando, em suma, insuficiência de provas a delinear os crimes.

É o relatório.

DECIDO.

Por óbvio, inexistente violação ilícita do domicílio, pois, conforme narrado pelos policiais, sob o crivo do contraditório, o ingresso na residência decorreu, por primeiro, de estado de flagrância, constatado pelo encontro das porções dos entorpecentes dispensadas durante abordagem inicial, e, ao depois, de autorização, do réu, que, inclusive, acompanhou toda a diligência de busca no imóvel.

Em se tratando de delito de tráfico de drogas, enquanto o agente possuir tóxicos, poderá ser preso em flagrante, tratando-se, pois, de crime permanente, propiciando a violabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.

Assim, em razão do estado de flagrância do denunciado, excepcionada está a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, devendo ser, portanto, afastada a alegação de irregularidade da diligência policial. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FRANQUEADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (art. 33 da Lei nº 11.343/06). 2. O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garante ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC n. 306.560/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). 3. Uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade (HC n. 310.338/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 18/5/2015). 4. Para rever a conclusão da instância de origem, quanto à ausência de autorização para a entrada no domicílio, seria indispensável a revisão do conjunto fático-probatório, providência que não encontra espaço em recurso especial, em razão da vedação da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido." (STJ, REsp 1.909.082-AgRg/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 02.02.2021).

Afastada a preliminar, passo à análise do mérito.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, que revela o encontro dos entorpecentes, da balança, do veículo e das munições em tela.

Há, ainda, o laudo de constatação de fls. 45/50 e os laudos de exame químico toxicológico de fls. 103/106 e 137/140, concludentes no sentido de se tratarem de Tetrahydrocannabinol – THC e Tenanfetamina - MDA, as substâncias encontradas.

A balança foi periciada, constatando-se resquícios de "maconha" (fls. 96/98).

A perícia efetivada nas munições apontou a eficácia na realização de disparos (fls. 92/95).

Em ambas as manifestações admitiu o réu a execução do comércio ilícito e a

propriedade das munições.

Dhenyfehr Nunes de Almeida Fernandes mantinha relacionamento amoroso com o réu, tendo presenciado a abordagem efetuada por policiais e o encontro das porções das drogas, petrecho e munições.

Conta o policial que, em patrulhamento, abordou o réu ao desembarcar do especificado veículo, quando dispensou um invólucro com duzentos comprimidos de "ecstasy". Detalhou sobre as buscas no imóvel, onde encontrou, na sala, o restante das drogas e o petrecho, bem como, no guarda-roupa do dormitório, as munições. Para tal testemunha, admitiu o réu a prática da traficância.

Explicou o agente cada conduta do réu e a forma de embalagem dos produtos ilegais, além de detalhes outros da diligência.

Vale lembrar que o fato de policiais que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela a declaração apresentou-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, inclusive e principalmente com a confissão da autoria, razão pela qual não pode ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisesse o policial militar incriminar o réu ou forjar o crime, até porque, trata-se de pessoa desconhecida do agente.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas, em juízo, por policiais. Neste sentido o Supremo Tribunal Federal: "o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

Urge consignar ser grande a quantidade de droga apreendida em comparação à condição financeira do réu, que não comprovou relação de emprego, logo, seria imprópria somente a eventual uso, sendo a negociação do produto, medida impositiva na situação.

Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se não existirem apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP "RT"729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito" (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Convencida da responsabilidade penal do réu, passo a individualizar as penas.

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06: Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da quantidade e da natureza das substâncias.

Verificada a reincidência (fls. 62/63), incide a circunstância agravante contida no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, que se compensa com a confissão da autoria, circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. III, "d", do Cód. Penal, permanecendo inalterada a pena.

- art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03: Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10

(dez) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Verificada a reincidência (fls. 62/63), incide a circunstância agravante contida no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, que se compensa com a confissão da autoria, circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. III, "d", do Cód. Penal, permanecendo inalterada a pena.

Em obediência ao caput do art. 69 do Cód. Penal, a pena totaliza 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão; 1 (um) ano de detenção; e pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei n.º 11.464/07) e o da pena de detenção é o semiaberto, em face da reincidência (art. 33, § 3º, do Cód. Penal).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento das penas do réu, já se considerou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. Proc. Penal.

O fato de ter respondido encarcerado o réu à instrução do feito não implica, com a prolação desta sentença, na imposição de regime menos gravoso. Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTENTE - PLEITO DE DETRAÇÃO - REGIME INICIAL FIXADO ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM O ARTIGO 59 DO CP C/C ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS - RECURSO DESPROVIDO. 1 -

Caracteriza-se a omissão quando a Decisão silencia sobre ponto fundamental ou relevante. 2 - Não há omissão a ser sanada, na medida em que esta Colenda Câmara enfrentou detidamente todas as questões levantadas no apelo interposto, tendo apreciado de forma suficiente a pretensão deduzida, embasando seu entendimento na jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3 - O regime inicial de cumprimento da pena não levou em consideração o critério objetivo da pena, mas sim o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal c/c artigo 42 da Lei de Drogas. 4 - O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória em razão de haver outras circunstâncias que sustentam a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 5 - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00030386020128080047, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 01/10/2014, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2014).

Deixo de aplicar o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência do réu em crime doloso.

O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica do acusado (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS FREITAS, R.G. n.º 47.385.130, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado; a 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto; e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e o art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal. Não poderá o réu apelar desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.464/07.

Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a prolação desta sentença condenatória apenas reforça os motivos ensejadores do afastamento do réu do convívio social, por garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu no presídio onde se encontra, expedindo-se mandado de prisão, se necessário.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflitivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação do delinquente.

Observados o art. 63 da Lei nº 11.343/06 e o art. 91, inc. II, "a", do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO da balança (fls. 16/17), porque utilizada como instrumento

do crime. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial para que se proceda a destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C..

São José do Rio Preto, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA